



អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
លេខ.....០៦៣.....អ.ស.ហ.ប្រក

ប្រកាស
ស្តីពី

នីតិវិធី និងវិធាននៃការគណនាប្រាក់ប្រចប់បច្ចេកទេសធនាគាររ៉ាប់រង

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣២០/៤២១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការតែងតាំង និងកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១២១/០០៣ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៨១៤/០២១ ចុះថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៤១៦/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទរបស់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ២៧៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង
- បានឃើញប្រកាសលេខ ៤៩០ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីវិធាននិងនីតិវិធីនៃការបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សហគ្រាសធានារ៉ាប់រង
- យោងតាមការអនុម័តនៃសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ នាថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

សម្រេច
ជំពូកទី១
បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

ប្រការ១ .-

ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់នីតិវិធីនិងវិធាននៃការគណនាប្រាក់បម្រុងបច្ចេកទេសធានារ៉ាប់រង ដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពនៃកាតព្វកិច្ចសំណងធានារ៉ាប់រង និងចំណាយដែលកើតឡើងពីកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង និងដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីនិងវិធាននៃការបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សហគ្រាសធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ២ .-

ប្រកាសនេះ មានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះសហគ្រាសធានារ៉ាប់រង រួមមាន៖ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្ត ដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ៣ .-

វាក្យសព្ទដែលប្រើនៅក្នុងប្រកាសនេះ មានន័យដូចខាងក្រោម៖

- **ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង** សំដៅដល់សហគ្រាសធានារ៉ាប់រង រួមមាន៖ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្ត។
- **ប្រាក់បម្រុងបច្ចេកទេសធានារ៉ាប់រង** (Insurance Technical Reserve - ITR) សំដៅដល់ចំនួនប្រាក់ ដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវរក្សាទុកដោយឡែកនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ ទូទាត់បំណុលដែលកើតឡើងពីកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ដោយបម្រែបម្រួលប្រាក់បម្រុងបច្ចេកទេស ធានារ៉ាប់រងនេះ ជាកម្មវត្ថុនៃការគណនាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងឆ្នាំជាប់ពន្ធ។
- **ប្រាក់បម្រុងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមិនទាន់ចាត់ទុកជាចំណូល** (Unearned Premium Reserve - UPR) សំដៅដល់ចំនួនប្រាក់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដុលមិនទាន់ចាត់ទុកជាចំណូល ដែលក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រងត្រូវរក្សាទុក សម្រាប់រយៈពេលនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងដែលមិនទាន់ផុតសុពលភាព។
- **ប្រាក់បម្រុងសំណងធានារ៉ាប់រងដែលបានទទួលរបាយការណ៍ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទូទាត់** (Reported But Not Settled - RBNS) សំដៅដល់ចំនួនប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវរក្សាទុកសម្រាប់ ទូទាត់សំណងធានារ៉ាប់រងនិងចំណាយដែលកើតឡើងពីកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ដែលបានទទួល របាយការណ៍ ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទូទាត់។
- **ប្រាក់បម្រុងសំណងធានារ៉ាប់រងដែលកើតឡើងប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍** (Incurred But Not Reported - IBNR) សំដៅដល់ចំនួនប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវរក្សាទុកសម្រាប់ទូទាត់

សំណងធានារ៉ាប់រងនិងចំណាយដែលកើតឡើងពីកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការទាមទារសំណងទាំងនេះ។

- **ប្រាក់បម្រុងហានិភ័យមិនទាន់ផុតសុពលភាព** (Unexpired Risk Reserve - URR) សំដៅដល់ចំនួនប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវរក្សាទុក សម្រាប់ករណីដែលក្រុមហ៊ុនរក្សាប្រាក់បម្រុងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមិនទាន់ចាត់ទុកជាចំណូល មិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទូទាត់សំណងធានារ៉ាប់រងនិងចំណាយដែលកើតឡើងពីកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។
- **ប្រាក់បម្រុងគណិតវិទ្យា** (Mathematical Reserve - MR) សំដៅដល់ប្រាក់បម្រុងដែលគណនាដោយប្រើប្រាស់ “វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃតាមបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដុល (Gross Premium Valuation - GPV)” ដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវរក្សាទុក សម្រាប់ទូទាត់សំណងធានារ៉ាប់រងនិងចំណាយដែលកើតឡើងពីកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងរយៈពេលច្រើនជាង ១ (មួយ) ឆ្នាំ។
- **កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងជាត្រួត** សំដៅដល់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមួយដែលមានអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងលើសពី ១ (មួយ) នាក់។

ជំពូកទី២

ការគណនាប្រាក់បម្រុងបច្ចេកទេសធានារ៉ាប់រង

ប្រការ៤ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង មានកាតព្វកិច្ចរក្សាទុកប្រាក់បម្រុងបច្ចេកទេសធានារ៉ាប់រងឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាមលទ្ធផលនៃការគណនា ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការអាជីវកម្ម ដើម្បីធានាកាតព្វកិច្ចសំណងធានារ៉ាប់រងនិងចំណាយដែលកើតឡើងពីកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ៥ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវគណនាប្រាក់បម្រុងបច្ចេកទេសធានារ៉ាប់រងនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ដោយយកមូលដ្ឋានដុល និងត្រូវគណនាប្រាក់បម្រុងបច្ចេកទេសធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ហានិភ័យនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនីមួយៗ ដែលបានផ្ទេរចេញតាមរយៈការធានារ៉ាប់រងបន្ត។

ផ្នែកទី១

ការគណនាប្រាក់បម្រុងបច្ចេកទេសធានារ៉ាប់រង

សម្រាប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមានរយៈពេលតិចជាង ប្រស្នី ១ (មួយ) ឆ្នាំ

ប្រការ៦ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវគណនាប្រាក់បម្រុងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមិនទាន់ចាត់ទុកជាចំណូលសម្រាប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនីមួយៗ ដោយផ្អែកលើរូបមន្ត ដូចខាងក្រោម៖

$$UPR_i = GWP_i * \frac{DR_i}{TD_i}$$

ដោយ UPR_i ប្រាក់បម្រុងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមិនទាន់ចាត់ទុកជាចំណូលនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមួយ

GWP_i បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដុលនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមួយ

DR_i ចំនួនថ្ងៃនៅសល់រហូតដល់ថ្ងៃផុតសុពលភាពនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមួយ និងត្រូវបានគណនាដោយយកចំនួនថ្ងៃសរុបនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ដក ចំនួនថ្ងៃដែលបានធានារួច

TD_i ចំនួនថ្ងៃសរុបនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមួយ ដែលបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដុលត្រូវបានបង់ដើម្បីធានាហានិភ័យតាមកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។ TD_i ត្រូវស្មើនឹង ៣៦៥ (បីរយហុកសិបប្រាំ) ថ្ងៃក្នុងករណីកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមានរយៈពេល ១ (មួយ) ឆ្នាំ

i កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមួយ ដែលប្រាក់បម្រុងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមិនទាន់ចាត់ទុកជាចំណូលត្រូវគណនា

ប្រាក់បម្រុងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមិនទាន់ចាត់ទុកជាចំណូលសរុប ត្រូវស្មើនឹងផលបូកសរុបនៃប្រាក់បម្រុងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមិនទាន់ចាត់ទុកជាចំណូលពីកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនីមួយៗ ដូចខាងក្រោម៖

$$UPR_t = \sum_{i=1}^n UPR_i$$

UPR_t ប្រាក់បម្រុងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមិនទាន់ចាត់ទុកជាចំណូល ក្នុងរយៈពេលមួយ

n ចំនួននៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងសរុប ដែលប្រាក់បម្រុងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមិនទាន់ចាត់ទុកជាចំណូលត្រូវបានគណនា

ប្រការ៧ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវចាត់ទុកចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលក្រុមហ៊ុនបានទទួលទាំងអស់និងបានកត់ត្រាជាចំណូលបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដុលក្នុងបញ្ជីគណនេយ្យ ជាប្រាក់បម្រុងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមិនទាន់ចាត់ទុកជាចំណូល ចំពោះកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងដែលមិនទាន់ដល់កាលបរិច្ឆេទនៃអានុភាពការធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ៨ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវគណនាប្រាក់បម្រុងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមិនទាន់ចាត់ទុកជាចំណូលដែលជាចំណែករបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្ត តាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង និងកិច្ចព្រមព្រៀងធានារ៉ាប់រងបន្តតាមសមាមាត្រ។ ការគណនានេះ មិនរួមបញ្ចូលបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងធានារ៉ាប់រងបន្តមិនសមាមាត្រនោះទេ។

ប្រការ៩ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវគណនាប្រាក់បម្រុងសំណងធានារ៉ាប់រងដែលបានទទួលរបាយការណ៍ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទូទាត់ តាមកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនីមួយៗ ដូចខាងក្រោម៖

ក_ប្រាក់បម្រុងត្រូវស្មើនឹងតម្លៃប្រាក់សំណងធានារ៉ាប់រងត្រូវទូទាត់ ចំពោះសំណងធានារ៉ាប់រងដែលបានឯកភាពរវាងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងភាគីទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រង។

ខ_ប្រាក់បម្រុងត្រូវស្មើនឹងតម្លៃសរុបនៃប្រាក់សំណងធានារ៉ាប់រងដែលវាយតម្លៃដោយក្រុមហ៊ុន និងចំណាយជាមធ្យមសម្រាប់ដោះស្រាយសំណងធានារ៉ាប់រងនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងក្នុងប្រភេទតែមួយ ចំពោះសំណងធានារ៉ាប់រងដែលមិនទាន់បានឯកភាពរវាងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងភាគីទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រង។ ករណីក្រុមហ៊ុនមិនមានការវាយតម្លៃប្រាក់សំណងធានារ៉ាប់រងទេ ប្រាក់បម្រុងត្រូវស្មើនឹងតម្លៃប្រាក់សំណងធានារ៉ាប់រងប៉ាន់ស្មានរបស់ក្រុមហ៊ុន ប៉ុន្តែតម្លៃនេះមិនត្រូវតិចជាងតម្លៃរួមគិតជាមធ្យមនៃប្រាក់សំណងធានារ៉ាប់រង និងចំណាយក្នុងការដោះស្រាយសំណងធានារ៉ាប់រងនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងក្នុងប្រភេទតែមួយ។

គ_ប្រាក់បម្រុងត្រូវស្មើនឹងតម្លៃប្រាក់ទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រង ប៉ុន្តែមិនត្រូវលើសពីចំនួនប្រាក់ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងក្នុងកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនោះទេ រួមបញ្ចូលទាំងចំណាយក្នុងការដោះស្រាយសំណងធានារ៉ាប់រងជាក់ស្តែង ឬ ចំណាយជាមធ្យមក្នុងការដោះស្រាយសំណងធានារ៉ាប់រងនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងក្នុងប្រភេទតែមួយ ចំពោះសំណងធានារ៉ាប់រងដែលរងថាការសម្រេចចុងក្រោយពីតុលាការ។

ឃ_ប្រាក់បម្រុងត្រូវស្មើនឹងតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃប្រាក់សំណងធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវទូទាត់ និងចំណាយក្នុងការដោះស្រាយសំណងធានារ៉ាប់រងនាពេលអនាគត ចំពោះសំណងធានារ៉ាប់រងដែលឯកភាពឱ្យទូទាត់ជាប្រចាំគ្រាដោយមានកាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់។

ប្រាក់បម្រុងសំណងធានារ៉ាប់រងដែលបានទទួលរបាយការណ៍ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទូទាត់ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យកាត់កងចំនួនជាក់ស្តែងនៃប្រាក់សងត្រឡប់ពីការធានារ៉ាប់រងបន្ត ឬប្រាក់សំណងធានារ៉ាប់រងដែលទទួលបានពីជនបង្ក ឬតតិយជន។

ប្រការ១០ .-

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវគណនាប្រាក់បម្រុងសំណងធានារ៉ាប់រងដែលបានទទួលរបាយការណ៍ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទូទាត់ ដែលជាចំណែករបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្ត តាមកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនីមួយៗ អនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងធានារ៉ាប់រងបន្ត។

ប្រការ១១ .-

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវគណនាប្រាក់បម្រុងសំណងធានារ៉ាប់រងដែលកើតឡើងប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលរបាយការណ៍ ដោយប្រើប្រាស់ “វិធីសាស្ត្រត្រីកោណ (Triangle Method)” តាមការគណនា និងការសន្មតរបស់អ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ដោយ៖

ក_ប្រើទិន្នន័យសំណងធានារ៉ាប់រងប្រចាំត្រីមាសយ៉ាងតិច ១២ (ដប់ពីរ) ត្រីមាស រួមមាន៖ សំណងធានារ៉ាប់រងដែលបានទូទាត់ សំណងធានារ៉ាប់រងដែលបានកើតឡើង និងមិនត្រូវរួមបញ្ចូលប្រាក់សំណងធានារ៉ាប់រងដែលទទួលបានពីជនបង្ក ឬតតិយជន និងប្រាក់សំណងធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវបានបដិសេធដោយមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ។ ចំពោះទិន្នន័យសំណងធានារ៉ាប់រងមានតម្លៃខ្ពស់ខុសប្រក្រតី អាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យដកចេញ ករណីមានរបាយការណ៍បញ្ជាក់អះអាងហេតុផលសមស្របពីអ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង។ ករណីទិន្នន័យសំណងធានារ៉ាប់រងមានតិចជាង ៣ (បី) ឆ្នាំ ឬ គ្មាន ក្រុមហ៊ុនអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្សេង ដើម្បីគណនាប្រាក់បម្រុងសំណងធានារ៉ាប់រងដែលកើតឡើងប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ ប៉ុន្តែប្រាក់បម្រុងនោះមិនត្រូវតិចជាង ៥% (ប្រាំភាគរយ) នៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដុលនៃរយៈពេលប្រតិបត្តិការឆ្នាំចុងក្រោយ សម្រាប់ចង្កោមផលិតផលធានារ៉ាប់រងដែលមានលក្ខណៈសំណងធានារ៉ាប់រងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះទេ។

ខ_បញ្ចូលចំណាយដោះស្រាយសំណងធានារ៉ាប់រង និងចំណាយប៉ាន់ស្មានផ្សេងៗដែលកំណត់ដោយអ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ១២ .-

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវគណនាប្រាក់បម្រុងសំណងធានារ៉ាប់រងដែលកើតឡើងប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ ដែលជាចំណែករបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្ត តាមចង្កោមផលិតផលធានារ៉ាប់រងនីមួយៗ អនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងធានារ៉ាប់រងបន្ត។

ប្រការ១៣ .-

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវគណនាប្រាក់បម្រុងហានិភ័យមិនទាន់ផុតសុពលភាព តាមចង្កោមផលិតផលធានារ៉ាប់រងនីមួយៗ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពគ្រប់គ្រាន់នៃប្រាក់បម្រុងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមិនទាន់ចាត់ទុកជាចំណូល ចំពោះកាតព្វកិច្ចទូទាត់សំណងធានារ៉ាប់រង និងចំណាយដែលកើតឡើងពីកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ដែលនៅមានសុពលភាព តាមរូបមន្តដូចខាងក្រោម៖

$$URR = UPR \times (Projected Loss Ratio + Projected Expense Ratio)$$

ដោយ៖

<i>URR</i>	ប្រាក់បម្រុងហានិភ័យមិនទាន់ផុតសុពលភាព
<i>UPR</i>	ប្រាក់បម្រុងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមិនទាន់ចាត់ទុកជាចំណូល
<i>Projected Loss Ratio</i>	អនុបាតសំណងព្យាករណ៍
<i>Projected Expense Ratio</i>	អនុបាតចំណាយព្យាករណ៍

ករណី ប្រាក់បម្រុងហានិភ័យមិនទាន់ផុតសុពលភាព មានតម្លៃច្រើនជាងប្រាក់បម្រុងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង មិនទាន់ចាត់ទុកជាចំណូល ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមានកាតព្វកិច្ចរក្សាទុកប្រាក់បម្រុងហានិភ័យមិនទាន់ផុត សុពលភាពបន្ថែមដែលត្រូវគណនាតាមរូបមន្តដូចខាងក្រោម៖

$$AURR = URR - UPR$$

ដោយ៖

- AURR** ប្រាក់បម្រុងហានិភ័យមិនទាន់ផុតសុពលភាពបន្ថែម
URR ប្រាក់បម្រុងហានិភ័យមិនទាន់ផុតសុពលភាព
UPR ប្រាក់បម្រុងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមិនទាន់ចាត់ទុកជាចំណូល

ប្រការ១៤ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវគណនាប្រាក់បម្រុងហានិភ័យមិនទាន់ផុតសុពលភាពដែលជាចំណែករបស់ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្ត តាមចង្កោមផលិតផលធានារ៉ាប់រងនីមួយៗ ករណីប្រាក់បម្រុងហានិភ័យមិនទាន់ផុត សុពលភាព មានតម្លៃច្រើនជាងប្រាក់បម្រុងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមិនទាន់ចាត់ទុកជាចំណូល។

ផ្នែកទី២

ការគណនាប្រាក់បម្រុងបច្ចេកទេសធានារ៉ាប់រង សម្រាប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមានរយៈពេលច្រើនជាង ១ (មួយ) ឆ្នាំ

ប្រការ១៥ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវគណនាប្រាក់បម្រុងគណិតវិទ្យាសម្រាប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមានរយៈពេល ច្រើនជាង ១ (មួយ) ឆ្នាំ ដោយប្រើប្រាស់ “វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដុល (Gross Premium Valuation-GPV)” តាមរូបមន្តដូចខាងក្រោម៖

$$\text{ប្រាក់បម្រុងគណិតវិទ្យា} = \text{តម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃវិហារសាច់ប្រាក់ចេញនាពេលអនាគតប៉ាន់ស្មាន} - \text{តម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃវិហារសាច់ប្រាក់ចូលនាពេលអនាគតប៉ាន់ស្មាន}$$

$$\text{Mathematical Reserve} = \text{Present Value of Expected Future Outflows} - \text{Present Value of Expected Future Inflows}$$

ដោយ៖

- តម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃវិហារសាច់ប្រាក់ចេញនាពេលអនាគតប៉ាន់ស្មាន គឺជាតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃអត្ថប្រយោជន៍ និងចំណាយអនាគត
- តម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃវិហារសាច់ប្រាក់ចូលនាពេលអនាគតប៉ាន់ស្មាន គឺជាតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដុល និងតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃចំណូលអនាគត
- ការគណនានេះត្រូវផ្អែកលើ “តម្លៃអនាគត” (Prospective Actuarial Valuation) ។

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវគណនាប្រាក់បម្រុងគណិតវិទ្យាតាមកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនីមួយៗ។ ចំពោះកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងជាក្រុម ក្រុមហ៊ុនត្រូវគណនាប្រាក់បម្រុងដោយឡែកសម្រាប់អ្នកត្រូវបាន ធានារ៉ាប់រងនីមួយៗនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងជាក្រុមនោះ។

ប្រការ១៦ ..

ដើម្បីវាយតម្លៃបំណុលក្នុងការគណនាប្រាក់បម្រុងគណិតវិទ្យា អ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃផ្នែកលើសមូតិកម្ម ដោយអនុវត្តគោលការណ៍អប្បបរមា ដូចខាងក្រោម៖

- ក_ ការវាយតម្លៃត្រូវសមស្របទៅនឹងទំហំ និងប្រភេទហានិភ័យរបស់អាជីវកម្ម។
- ខ_ ការវាយតម្លៃត្រូវប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រមានសង្គតិភាពពីការិយបរិច្ឆេទមួយទៅការិយបរិច្ឆេទមួយទៀត។
- គ_ ការវាយតម្លៃត្រូវកំណត់ថាសំណងធានារ៉ាប់រង និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ ត្រូវទូទាត់នៅពេលមាន ហានិភ័យកើតឡើង។
- ឃ_ ការវាយតម្លៃត្រូវរួមបញ្ចូលតម្លៃបោះបង់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។
- ង_ ការវាយតម្លៃត្រូវរួមបញ្ចូលចំណាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង រួមទាំងចំណាយ កម្រៃជើងសា។
- ច_ ការវាយតម្លៃត្រូវរួមបញ្ចូលបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវទទួល។
- ឆ_ ការវាយតម្លៃត្រូវកំណត់កម្រិតសមស្របនៃភាពលម្អៀង ក្នុងការកំណត់កត្តាគណនាពាក់ព័ន្ធនានា (Margin for Adverse Deviations-MfAD) ។

ប្រការ១៧ ..

អត្រាការប្រាក់សម្រាប់គណនាតម្លៃបច្ចុប្បន្នក្នុងការវាយតម្លៃអនាគត ត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកលើអត្រា ដូចខាងក្រោម៖

- ១_ អត្រាសំណុំត្រូវវិនិយោគបច្ចុប្បន្ន ឬ
- ២_ អត្រាមធ្យមរវាងអត្រាសំណុំត្រូវវិនិយោគកន្លងមក និងអត្រាវិនិយោគឡើងវិញ។

ប្រការ១៨ ..

ប្រាក់បម្រុងគណិតវិទ្យា មិនត្រូវមានតម្លៃតិចជាងតម្លៃបោះបង់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនៅពេល កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងត្រូវបានលុបចោល ដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវគណនាផ្អែកលើមូលដ្ឋានក្រុមនៃ កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងដែលមានគោលដៅវិនិយោគដូចគ្នា។

ប្រការ១៩ ..

ករណីកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងរយៈពេលច្រើនជាង ១ (មួយ) ឆ្នាំ អស់សុពលភាព ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវប្រើប្រាស់ការគណនាប្រាក់បម្រុងសំណងធានារ៉ាប់រងដែលបានទទួលរបាយការណ៍ប៉ុន្តែមិនទាន់បាន

ទូទាត់ ជំនួសការគណនាប្រាក់បម្រុងគណីតវិទ្យា។ អ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវបញ្ជាក់ការគណនានេះក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីយោបល់អ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំ។

ប្រការ២០ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវគណនាប្រាក់បម្រុងគណីតវិទ្យាដែលជាចំណែករបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្តតាមកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនីមួយៗ ឬតាមក្រុមនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង អនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងធានារ៉ាប់រងបន្ត។

ជំពូកទី៣

ការរក្សាទុក និងការផ្តល់របាយការណ៍អំពីប្រាក់បច្ចេកទេសធានារ៉ាប់រង

ប្រការ២១ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង អាចវិនិយោគប្រាក់បម្រុងបច្ចេកទេសធានារ៉ាប់រង អនុលោមតាមខ្លឹមសារប្រកាសស្តីពីការអនុញ្ញាតលើការវិនិយោគសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ២២ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវកត់ត្រា និងរក្សាទុកនូវទិន្នន័យលម្អិតអំពីសំណងធានារ៉ាប់រងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃ។

ប្រការ២៣ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសស្តីពីប្រាក់បម្រុងបច្ចេកទេសធានារ៉ាប់រងមក **ន.ប.ក.** ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី១៥ នៃខែទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ ក្នុងទម្រង់តាមការកំណត់របស់ **ន.ប.ក.** ។

ប្រការ២៤ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវផ្តល់របាយការណ៍ស្តីពីយោបល់អ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានជូនដំណឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាល មក **ន.ប.ក.** ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា នៃឆ្នាំបន្ទាប់។

ប្រការ២៥ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវផ្តល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរងសវនកម្មឯករាជ្យមក **ន.ប.ក.** ដោយត្រូវបង្ហាញនូវការពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ការគណនា វិធីសាស្ត្រគណនា និងរក្សាទុកប្រាក់បម្រុងបច្ចេកទេសធានារ៉ាប់រងពីក្រុមហ៊ុនសវនកម្មឯករាជ្យ អនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិនេះ។

ប្រការ២៦ ..

បន្ទាប់ពីទទួលបានការជូនដំណឹងពី **ន.ប.ក.** អំពីកង្វះខាតប្រាក់បម្រុងបច្ចេកទេសធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវរៀបចំផែនការស្តារឡើងវិញអំពីប្រាក់បម្រុងបច្ចេកទេសធានារ៉ាប់រងសម្រាប់រយៈ-

ពេល ៦ (ប្រាំមួយ) ខែ ដោយមានការសម្រេចពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតមក **ន.ប.ក.** ។

ន.ប.ក. មានសិទ្ធិផ្តល់ការអនុញ្ញាត ឬបដិសេធលើផែនការស្តារឡើងវិញនូវប្រាក់បម្រុងបច្ចេកទេស ធានារ៉ាប់រងរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។

ជំពូកទី៤
ទោសប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ២៧ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលមិនអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃប្រកាសនេះ ត្រូវទទួលរងវិធានការរដ្ឋបាលពី

ន.ប.ក. ដូចខាងក្រោម៖

- ការព្រមាន
- ការដឹកនាំកែតម្រង់
- ការដាក់កំហិតលើសកម្មភាពអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង
- ការដកហូតអាជ្ញាបណ្ណ ឬវិញ្ញាបនបត្រ ឬលិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍។

ប្រការ២៨ ..

ត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ២០ ០០០ ០០០ (ម្ភៃលាន) រៀល ទៅ ១០០ ០០០ ០០០ (មួយរយលាន) រៀល ដោយ **ន.ប.ក.** ចំពោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលមិនបានរក្សាប្រាក់បម្រុងបច្ចេកទេសធានារ៉ាប់រង តាមខ្លឹមសារដូចមានចែងក្នុងប្រការ៤ នៃប្រកាសនេះ។

ក្នុងករណីនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសដដែល ក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មខាងវិន័យតាមច្បាប់ស្តីពី ការធានារ៉ាប់រងជាធរមាន។

ប្រការ២៩ ..

ត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ៥ ០០០ ០០០ (ប្រាំលាន) រៀល ទៅ ២០ ០០០ ០០០ (ម្ភៃលានរៀល) ដោយ **ន.ប.ក.** ចំពោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលមិនអនុវត្តតាមខ្លឹមសារដូចមានចែងក្នុងប្រការ២៣ ឬ ប្រការ២៤ នៃប្រកាសនេះ។ ក្នុងករណីយឺតយ៉ាវមានរយៈពេលលើសពី ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃប្រតិទិន ក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលការផាកពិន័យជាប្រាក់ទ្វេដង នៃប្រាក់ផាកពិន័យលើកមុន។

ក្នុងករណីនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសដដែល ក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មខាងវិន័យតាមច្បាប់ស្តីពី ការធានារ៉ាប់រងជាធរមាន។

ប្រការ៣០ ..

ត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ពី ២០ ០០០ ០០០ (ម្ភៃលាន) រៀល ទៅ ៥០ ០០០ ០០០ (ហាសិបលាន) រៀល ដោយ **ន.ប.ក.** ចំពោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលមិនបានរៀបចំផែនការស្តារឡើងវិញអំពីប្រាក់បម្រុងបច្ចេកទេស ធានារ៉ាប់រង ដូចមានចែងក្នុងប្រការ២៦ នៃប្រកាសនេះ។

ក្នុងករណី ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមិនអនុវត្តតាមផែនការស្តារឡើងវិញដែលបានឯកភាពពី **ន.ធន.ក.** ដូចមានចែងក្នុងប្រការ២៦ នៃប្រកាសនេះ ក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មខាងវិន័យតាមច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រងជាធរមាន។

ប្រការ៣១ ..

បទប្បញ្ញត្តិនៃជំពូកទោល (បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ) នៃមាតិកាទី១ (បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ) និងជំពូកទោល (ការបង្ខំដល់រូបកាយ) នៃមាតិកាទី៣ (ការបង្ខំដល់រូបកាយ) នៃគន្ថីទី៨នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ត្រូវយកមកអនុវត្តក្នុងករណីដែលសេចក្តីសម្រេចអំពីការផាកពិន័យបានចូលជាស្ថាពរ។

ប្រការ៣២ ..

បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការចាត់វិធានការរដ្ឋបាល និងការផាកពិន័យដូចមានចែងក្នុងជំពូកនេះ ត្រូវកំណត់ដោយ **ន.ធន.ក.** ។

ប្រការ៣៣ ..

បុគ្គលដែលរងឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ **ន.ធន.ក.** ដូចមានចែងក្នុងជំពូកនេះ អាចប្តឹងតវ៉ាតាមនីតិវិធីដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ៣៤ ..

វិធានការរដ្ឋបាល និងការផាកពិន័យដូចមានចែងក្នុងជំពូកនេះ មិនរារាំងការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាធរមាន និងដោយមិនទាន់គិតដល់សំណងនៃការខូចខាតផ្សេងទៀត។

ជំពូកទី៥

អនុប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ៣៥ ..

ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ១២ (ដប់ពីរ) ខែ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទអនុវត្តប្រកាសនេះ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទាំងឡាយដែលបាន និងកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អាចបន្តប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃដែលមានស្រាប់ ដើម្បីគណនាប្រាក់បម្រុងគណិតវិទ្យា ។

ជំពូកទី៦

អវសានប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ៣៦ ..

ន.ធន.ក. អាចចេញគោលការណ៍ណែនាំ អនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង អនុក្រឹត្យស្តីពីការធានារ៉ាប់រង និងប្រកាសនេះ ដើម្បីសម្រួលដល់ការយល់ដឹង និងការអនុវត្តតាមប្រកាសនេះ។

ប្រការ៣៧ ..

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

ប្រការ៣៨ ..

អគ្គនាយកនៃ **ន.ប.ក.** ប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យ គ្រប់ប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតនៅចំណុះឱ្យ **ន.ប.ក.** និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តតាមប្រកាសនេះ តាមភារកិច្ចរៀងខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។

ថ្ងៃ **សុក្រ ១ កើត** ខែ **បុស្ស** ឆ្នាំ**ពល ឡាសិក** ព.ស. ២៥៦៦
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី**២៣** ខែ **ធ្នូ** ឆ្នាំ**២០២២**

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលសភាប្រឹក្សាអនុវត្តន៍មែនធនាគារ



អគ្គបញ្ជាក់សភាបាញ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

កន្លែងទទួល៖

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ **ហ៊ុន សែន**
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
- ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
- ក្រសួងយុត្តិធម៌
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ឯកឧត្តម លោកជំទាវអនុប្រធាន និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា-
អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
“ដើម្បីជូនជ្រាប”
- ដូចប្រការ៣៨
“ដើម្បីអនុវត្ត”
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ